

1008009-30.2020.8.26.0196

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Tutela de Urgência

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... da ré JERÔNIMA, envolver-se com o tráfico e consumo de drogas, a convivência entre as partes ficou conflituosa.

Requeriu a reintegração da posse do imóvel; a condenação dos requeridos ao pagamento de alugueis, a título de perdas e danos, no valor de R\$ 350,00, em 21/03/2020, até a reintegração do autor na posse do bem.

Foi indeferida a tutela pleiteada (fls. 42/43).

Foi homologada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Cível

Av. Presidente Vargas, 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1008009-30.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008009-30.2020.8.26.0196

Classe - Assunto

Reintegração / Manutenção de Posse - Tutela de Urgência

Requerente:

Antônio Ambrósio da Silva

Requerido:

Jerônima Imaculada da Silva e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

ANTÔNIO AMBRÓSIO DA SILVA ajuizou ação em face de LOURDES APARECIDA DA SILVA, JERÔNIMA IMACULADA DA SILVA e EDGAR AMBRÓSIO DA SILVA alegando, em síntese, que:
- é proprietário do imóvel localizado na Rua José Rodrigues da Silva Júnior, nº 2.651, objeto da matrícula nº 6.372, desde 1978

- o autor sempre residiu no imóvel, mas para não deixar suas irmãs, ora requeridas, desabrigadas, construiu mais três cômodos no imóvel, para que elas ali residissem, de forma gratuita;

- após o requerido EDGAR, filho da ré JERÔNIMA, envolver-se com o tráfico e consumo de drogas, a convivência entre as partes ficou conflituosa.

Requeriu a reintegração da posse do imóvel; a condenação dos requeridos ao pagamento de alugueis, a título de perdas e danos, no valor de R\$ 350,00, em 21/03/2020, até a reintegração do autor na posse do bem.

Foi indeferida a tutela pleiteada (fls. 42/43).

Foi homologada a desistência da ação em face de LOURDES (fls. 77/78).

A audiência de conciliação restou infrutífera (fls. 133).

Os requeridos apresentaram contestação (fls. 138/140).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, II do CPC. A contestação é intempestiva (fls. 93 e 182), o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em especial, o esbulho praticado pelos requeridos. Ademais, os documentos de fls. 14/15 demonstram que o autor é proprietário do imóvel situado na Rua José Rodrigues da Silva Júnior nº 2.651, São Luiz I, Franca.

Os requeridos alegam que residem em imóvel diverso daquele indicado pelo autor, na mesma rua, mas localizado no número 2.653, do qual seriam possuidores e proprietários. Não obstante, vê-se que se trata de casa construída no mesmo terreno identificado na matrícula de fls. 14/15, o que está de acordo com a narrativa do autor.

Os requeridos, por sua vez, não juntaram nenhum documento que demonstre a alegada propriedade da casa, como recibo de pagamento de impostos e taxas. Assim, é de rigor a procedência da ação.

Também é devido o pagamento de alugueres pelos requeridos ao autor, no valor pleiteado de R\$ 350,00, mas desde a citação, já que a notificação extrajudicial restou prejudicada (fls. 21).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, nos termos do art. 487, I do CPC, para reintegrar o autor no imóvel descrito na inicial, bem como condenar os requeridos a pagarem ao autor o valor mensal de R\$ 350,00, desde a citação até a data da efetiva desocupação. Em razão da maior sucumbência, a parte requerida arcará com custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador do autor, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Eventual cobrança em relação à parte requerida deverá observar ao disposto no art. 98, §3º do CPC/15, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 179).

Deixo de condenar o autor nas penas da litigância de má-fé, por não vislumbrar a hipótese nos autos.

Antecipo, em parte, os efeitos da sentença, para que os requeridos sejam intimados a desocupar o imóvel, em 10 dias, sob pena de ser expedido mandado de reintegração de posse.

P.I.

Franca, 22/02/2022.